T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı : 16747942/21574276 19 Mart 2021
Konu : 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulaması.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören 'ne ait işyeri sigortalılarından 'ün 25.05.2017 tarihli kaza olayının Müfettis tarafından incelenmesi neticesinde düzenlenen 18.12.2017 tarihli ve sayılı raporunda; kazalı 'ün şehirler arası montaj işi ile ilgili olarak işverence görevlendirildiği, şirkete ait akalı araçla seyir halinde iken isimli kişinin kullandığı başka bir araçla çarpışması sonucu kaza olayının meydana geldiği, sayılı soruşturma dosyasında yer alan Trafik Kazası Tespit Tutanağında, kaza olayının 2918 sayılı KTK'nın 56/1-a maddesinde yer alan "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" kuralını ihlal ettiği, diğer plakalı çekici sürücüsü 'in ise aynı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan "yerleşim yeri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde ise gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek" hükümlerine aykırı hareketi nedeniyle kazaya sebebiyet verdiklerinin belirtildiği, kazalı in kaza olayı ile ilgili olarak % 50 oranında ağır kusurlu olması nedeniyle hakkında 5510 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tatbik edilmesi, ancak sigortalının vefat etmesi nedeniyle hak sahiplerine bağlanacak gelir için 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi beşinci fıkrası uyarınca iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemeyeceği, kazaya karışan diğer kişi olan 'in üçüncü kişi konumunda % 50 kusurlu sayılarak hakkında 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması gerektiğinin belirtildiği (EK:1),

Ş. sigortalısı 'in, anılan kaza nedeniyle Başmüfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 10.04.2018 tarihli ve sayılı raporda; 25.05.2017 tarihinde ' in şirkete ait plakalı çekici, plakalı yarı römork ile Kdz.Ereğli'den Gebze'ye gitmek üzere yüklü olarak yola çıktığı, Düzce-İstanbul TEM otoyoluna Sakarya istikametine girdikten yaklaşık 5 km sonra TEM otoyolunun sağındaki emniyet şeridine aracını park ettiği, 'in araçtan inip plakalı yarı römorkun sağ arka tarafında bulunduğu esnada aynı istikamette seyreden 'ün sevk ve idaresindeki plakalı otomobilin kontrolünü kaybedip emniyet şeridine girerek kendisine çarpması sonucu hayatını kaybettiği olayda kazalı 'in ölmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri açısından yapılacak bir işlem bulunmadığı, kaza olayının meydana gelmesinde üçüncü kişi konumunda bulunan ve kusurlu olan hakkında 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem yapılması gerekmekte ise de kendisinin de kazada vefat etmesi nedeniyle anılan yasa hükmünün uygulanmasına imkan bulunmadığının belirtildiği (EK:2),

Anlaşılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması hakkında usulüne uygun olarak işleme konulmuş her iki raporda anılan fıkra yönünden birbiri ile çelişen öneriler yer aldığı anlaşıldığından, öte yandan maddenin uygulanması konusunda Başkanlığımızda da tereddüt oluştuğundan 03.12.2020 tarihli ve 15082990 sayılı yazımızla konu hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşleri talep edilmiştir (EK:3).

Adres: Simon Bolivar Caddesi No:23 06550 Çankaya/ANKARA
Tel : 0.312.408 30 00 Fax : 0.312.441 27 18
e-posta: sgkteftis@sgk.gov.tr
Bilgi İçin : Özlem ZEYBEK
Başmüfettiş

Hukuk Müşavirliğine gönderilen söz konusu yazımızda;

Mülga 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası;

*"İş kazası veya meslek hastalığı, 3 üncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3 üncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir.*

*(ek: 24/10/1983-2934/3 md.) Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da* ***aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez."*** hükmünü içermekte iken,

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının;

*"İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir. "* hükmünü,

Beşinci fıkrasının ise;

*"İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için,* ***iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez."*** hükmünü içerdiği,

Bir iş kazasında bir sigortalının olması ve bir de 4/a ve 4/b sigortalısı olmayan üçüncü kişinin olması, sigortalının ve üçüncü kişinin aynı olayda vefat etmeleri halinde sigortalının hak sahibine bağlanan gelirler hakkında aynı olayda kusuru bulunan 4/a ve 4/b sigortalısı olmayan üçüncü kişinin hak sahiplerine Kurumca rücu edilmesi gerektiği konusunda hiçbir tereddütün bulunmadığı,

Yine meydana gelen bir kaza olayında, olayın her iki tarafının da kusuru bulunması, her iki tarafın da 4/a veya 4/b sigortalısı olması, her iki tarafın da aynı kaza nedeniyle hayatını kaybetmiş olması ve her ikisinin de aynı kazada kusurlu olmaları, her bir kişi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iş kazası olayında her birinin diğerine göre (diğerinin iş kazası olayında) üçüncü kişi konumunda bulunmaları durumunda **her bir sigortalı için kendi hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle kendi hak sahiplerine rücu yoluna gidilemeyeceği** konusunda da bir sıkıntının bulunmadığı,

Ancak üst paragrafta belirtilen hallerde her bir sigortalı için üçüncü kişi konumunda olan **diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için** her iki tarafın hak sahiplerine rücu imkanının bulunup bulunmadığı konusunda problem yaşanmakta olduğu,

506 sayılı Kanun döneminde meydana gelen bu nitelikte kazalarda, 506 sayılı Kanunda yer alan *"kasdı veya kusuru bulunup da* ***aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen*** *sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilmez."* hükmü nedeniyle belirtilen dönemde Başkanlığımızca; aynı olayda ölen, işverenleri aynı veya farklı olan ve kaza aynı olsa bile her bir sigortalı açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iş kazası olaylarında, Kanun metninde yer alan **"aynı iş kazası"** ibaresi de dikkate alınmak suretiyle her bir kazalı yönünden diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için her iki tarafın hak sahiplerine rücu edilemeyeceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı,

Ancak 5510 sayılı Kanunun aynı konu ile ilgili hükümlerinin lafzında değişikliklerin yapıldığı, 506 sayılı Kanun metninde yer alan ***"aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine"*** ibaresi yerine ***"iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine"*** ibarelerinin kullanıldığı,

Başkanlığınızca konu hakkındaki 5510 sayılı Kanundaki düzenlemenin lafzı ile Kanunun amacı dikkate alındığında; 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında yukarıda **belirtilen nitelikteki sigorta olaylarında, her bir sigortalı için kendi hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle kendi hak sahiplerine rücu yoluna gidilemeyeceği ancak her bir sigortalı yönünden üçüncü kişi konumunda olan diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için sigortalının hak sahiplerine rücu imkânının bulunduğu** değerlendirilmekle birlikte Başkanlığınız müfettişleri arasında da bu konuda önemli görüş ayrılıklarının bulunduğunun gözlemlendiği, bu durumun nedenine ilişkin 506 sayılı Kanun uygulamaları ileri sürülebilirse de madde lafzının karışık olduğu ve açıklık bulunmadığının da bir gerçek olduğu belirtilerek,

Açıklanan gerekçelerle Kurum uygulamalarında birlikteliğin sağlanması, düzenlenen raporlar doğrultusunda Kurumumuzca açılan rücu davalarının Kurumumuz lehine sonuçlanma oranlarının artırılması hedefleri dikkate alınarak, işverenleri aynı veya farklı olan birden fazla kusurlu sigortalının aynı olay ile iş kazasına maruz kalarak hayatlarını kaybetmeleri durumunda, her bir sigortalı açısından üçüncü kişi konumunda olan diğer sigortalı/sigortalıların hak sahiplerine bağlanan gelirler için sigortalının hak sahiplerine rücu imkanının bulunup bulunmadığı konusunda Yargıtay uygulamaları da göz önünde bulundurularak Hukuk Müşavirliği görüşünün bildirilmesi istenilmiştir (EK:3).

Hukuk Müşavirliği 11.01.2021 tarihli ve 17890187 sayılı yazılarında özetle (EK:4);

*"5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenlemenin lafzı ile Kanunun amacının Yargıtay kararlarıyla birlikte değerlendirilmesinde;*

*İş kazalarında ve meslek hastalıklarında, iş kazası ve meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan işveren ve üçüncü kişiler kurum zararının ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları halde iş kazası ve meslek hastalığında vefat eden kusurlu hak sahipleri ile kusurlu ancak vefat etmiş sigortalının hak sahiplerinin sorumluluğunun, sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemeyeceği yönündeki düzenlemeyle getirilen bir istisna ile hem hak sahiplerine rücu etme imkanının kaldırıldığı, hem de Kurum alacağından müteselsil sorumlu olan diğer borçlular da rücu edilemeyen sigortalının hissesi oranında borçtan sorumlu tutulmayarak iç ilişkide de hak sahiplerine rücu etmelerinin engellenmiş olduğu, burada Kanun Koyucunun kusurlu olan hak sahipleri ile kusurlu olan ve olayda vefat eden sigortalının hak sahiplerini borçtan sorumlu tutmamayı amaçlamış olduğu ve bilinçli olarak bu alacak miktarının talebinden vazgeçtiği,*

*Ancak meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin olayda her iki tarafın da kusurunun bulunması, her iki tarafın da 4/a veya 4/b sigortalısı olması, her iki tarafın da aynı kaza nedeniyle hayatını kaybetmiş olması ve her ikisinin de aynı kazada kusurlu olmaları ve her bir kişi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iş kazası olayında her birinin diğerine göre (diğerinin iş kazası olayında) üçüncü kişi konumunda bulunmaları durumunda her bir sigortalı için kendi hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle kendi hak sahiplerine rücu yoluna gidilemeyecek ise de, belirtilen hallerde her bir sigortalı için üçüncü kişi konumunda olan diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için her iki tarafın hak sahiplerine rücu imkânının bulunup bulunmadığı konusunda yerleşik Yargıtay içtihadının bulunmadığı,*

*5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında yukarıda belirtilen nitelikteki sigorta olaylarında, her bir sigortalı için kendi hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle kendi hak sahiplerine rücu yoluna gidilemeyeceği* ***ancak her bir sigortalı yönünden üçüncü kişi konumunda olan diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için sigortalının hak sahiplerine rücu***

***imkânının bulunduğuna ilişkin Başkanlığımızca yapılan değerlendirme ile konu hakkındaki tereddüt sebebine Müşavirliklerince de iştirak edilmekle birlikte,***

*5510 sayılı kanunun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücu edilmez." hükmün lafzında tereddüt edilen konuya ilişkin açıklık bulunmadığı, bu duruma ilişkin uygulamanın yorum yoluyla yapılmasının ise Kurum zararına yol açabileceği gibi konuya ilişkin dava açılmadığından Yargıtay içtihadının da oluşmayacağı dikkate alındığında,*

*Anılan hüküm kapsamında meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin olayda 4/a veya 4/b sigortalısı olan her iki tarafın da aynı kaza nedeniyle hayatını kaybetmiş olması ve her ikisinin de kazada kusurlu olmaları ve her bir kişi açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken iş kazası olayında her birinin diğerine göre (diğerinin iş kazası olayında) üçüncü kişi konumunda bulunduğu durumlarda konuya ilişkin yerleşik Yargıtay içtihadının oluşması ve buna göre Kurum uygulamasına yön verilmesini teminen rücu davası açılmasının uygun olacağı"* (EK:4),

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

03.02.2021 tarihli ve 19697847 sayılı yazımızla, konu hakkında, uygulayıcı ana hizmet birimi olduğundan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de görüşlerine başvurulmuştur. (EK:5).

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilen 24.02.2021 tarihli ve 20879824 sayılı yazıda özetle; Konu hakkındaki Hukuk Müşavirliğinin görüşlerine katılındığı belirtilmiştir (EK:6).

Durumu takdirlerinize, Yargıtay İçtihatları ile aksine bir durum oluşmadığı sürece; 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonrasında yukarıda belirtilen nitelikteki sigorta olayları hakkında düzenlenen raporlarda, her bir sigortalı için kendi hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle kendi hak sahiplerine rücu yoluna gidilemeyeceği ancak her bir sigortalı yönünden üçüncü kişi konumunda olan diğer sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler için sigortalının hak sahiplerine rücu edilmesi yönünde değerlendirme yapılmasının Başkanlığımızda görev yapan tüm Müfettişlere duyurulmasını, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve daha önce düzenlenerek uygulanmak üzere ilgili il müdürlüklerine gönderilen, yazımızdaki hususlara uygun olmayan öneriler içeren, fakat işlemleri tamamlanmamış raporlarla ilgili işlemlerin, raporlarda ayrıca değişiklik yapılmaksızın bu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda ikmalinin sağlanması için de yazımızın Hukuk Müşavirliğine ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne havalesini, Olurlarınıza arz ederim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

OLUR
18. /03/2021

İsmail YILMAZ
Kurum Başkan V.

Adres: Simon Bolivar Caddesi No:23 06550 Çankaya/ANKARA
Tel : 0.312.408 30 00 Fax : 0.312.441 27 18
e-posta: sgkteftis@sgk.gov.tr

Bilgi İçin : Özlem ZEYBEK
Başmüfettiş

EKLER:

1-18.12.2017 tarihli ve sayılı rapor,
2-10.04.2018 tarihli ve sayılı rapor,
3-03.12.2020 tarihli ve 15082990 sayılı yazımız,
4-Hukuk Müşavirliğinin 11.01.2021 tarihli ve 17890187 sayılı yazıları,
5-Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılan 03.02.2021 tarihli ve 19697847 sayılı yazımız,
6-Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.02.2021 tarihli ve 20879824 sayılı yazısı.

Adres: Simon Bolivar Caddesi No:23 06550 Çankaya/ANKARA
Tel : 0.312.408 30 00 Fax : 0.312.441 27 18
e-posta: sgkteftis@sgk.gov.tr
Bilgi İçin : Özlem ZEYBEK
Başmüfettiş